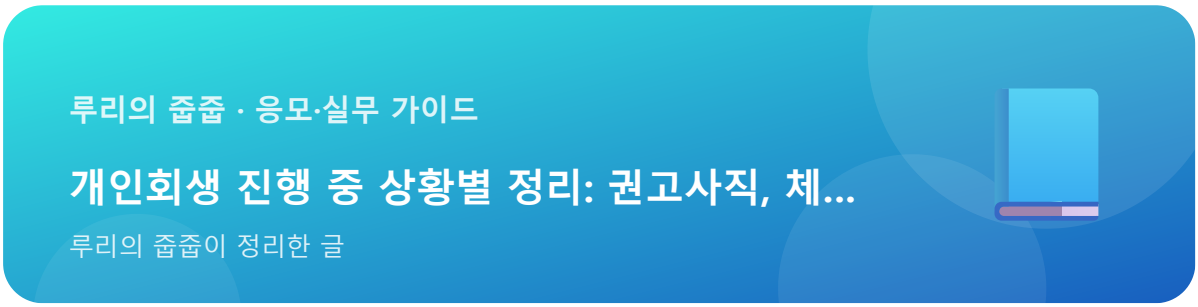


개인회생 진행 중 상황별 정리: 권고사직, 체크카드 정지, 대여금 소송이 걸렸을 때

루리

개인회생은 인가 뒤에도 변제금을 계속 내야 하는 절차예요. 실직·소득 감소 같은 일이 생기면 법원의 변제계획변경이나 특별면책 제도를 확인하고, 변제금이 3개월 이상 밀리면 폐지될 수 있다는 점을 먼저 알아두세요.

개인회생은 인가 뒤에도 변제금을 계속 내야 하는 절차예요. 실직·소득 감소 같은 일이 생기면 법원의 변제계획변경이나 특별면책 제도를 확인하고, 변제금이 3개월 이상 밀리면 폐지될 수 있다는 점을 먼저 알아두세요.

> 서울회생법원 도산절차 안내와 회생위원·판사 설명 자료(2021-12 등록, 2026-10-29 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 법률 상담이 아니며, 사건마다 달라서 담당 법원·회생위원·법률구조공단 등에 **공식 확인**이 필요해요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
제도	지급불능 상태인 사람이 일정한 소득을 얻고 있을 때 3~5년간 일정 금액을 갚으면 나머지 채무를 면제받는 제도
채무 한도	무담보 10억 원, 담보부 15억 원 이하
변제기간	5년을 초과할 수 없음(원칙 3년)
변제금 납부	개시결정 통지서에 적힌 회생계좌로 납부
납부현황 조회	대한민국 법원 나의 사건검색(사건번호·채무자 이름·환급계좌 입력)
면책 후	면책결정 확정 후 5년간 개인회생 재신청 불가

2 2. 「개인회생 중 권고사직」: 일을 그만두게 되면

서울회생법원 회생위원 설명에 따르면, 인가된 변제계획에 따라 변제를 마치기 전에 소득이나 재산이 바뀌면 **변제계획변경**을 신청할 수 있어요. 신청은 채무자, 회생위원, 개인회생채권자가 할 수 있고, 대부분 사정을 아는 채무자가 하며 "직장을 옮겨 급여가 줄었다"거나 "출산·질병으로 생계비가 늘었다"는 이유가 대표적이에요.

처리 순서는 아래와 같아요.

- 변제계획 변경신청서, 소명자료, 변경안 제출
- 회생위원이 변경 사유와 변경안의 적정성 조사
- 법원이 채권자집회기일을 지정해 채무자·채권자에게 통지
- 집회 뒤 인가요건 충족 여부를 검토해 변경인가 여부 결정

실직으로 소득이 완전히 끊긴 경우는 **특별면책**을 설명하는 자료가 따로 있어요. 요건은 세 가지를 모두 충족해야 해요.

- 채무자가 책임질 수 없는 사유로 변제를 완료하지 못했을 것(질병 입원, 비자발적 실직으로 장기간 소득 상실 등)
- 청산가치보장원칙 충족
- 변제계획 변경이 불가능할 것(수입에서 생계비를 빼면 변제할 돈이 없는 경우)

소득이 줄었어도 변제금이 남아 있다면 특별면책이 아니라 변제계획변경을 신청해야 한다고 안내돼요. 권고사직이 "비자발적 실직"으로 인정되는지는 법원이 판단하므로 **공식 확인**이 필요해요.

3 3. 변제금을 못 낼 때 가장 중요한 기준

회생위원 설명은 변제금이 3개월 이상 지체되고 변제계획에 따른 이행가능성이 없다고 판단되면 폐지결정을 한다고 안내해요. 폐지되면 아래 일이 생겨요.

- 그동안 받은 변제금은 폐지결정 시까지 기존 채권과 절차비용에 충당돼요.
- 변제되지 않은 원금·이자와 이자율이 회복돼 신청 전 상태로 돌아가요.
- 채권자는 개인회생채권자표를 근거로 재산·소득·통장 등에 강제집행을 할 수 있어요.

변제를 조금 늦게 낸 경우는 매월 변제금에 지체분 일부를 더 내어 맞추라고 안내하고, 지체한 만큼 면책이 늦어진다고 해요.

4 4. 「개인회생 체크카드 정지」: 카드가 막혔다면

체크카드나 계좌 이용이 개인회생 중 어떻게 제한되는지에 대한 법원 공식 기준은 이번에 확인한 자료에 없어요. 서울회생법원 자료에서 확인되는 것은 아래 정도예요.

- 회생위원은 외식·배달음식·홈쇼핑·스마트폰 소액결제·게임 지출을 줄이고, 지인과 돈거래를 하지 말라고 안내해요(카드사용내역과 금융거래내역에서 흔히 발견되는 사례로 소개).
- 개인회생 중 대출이 필요하면 서민금융종합지원센터, 신용회복위원회, 국민행복기금의 소액대출 상담을 받고, 대출브로커나 대부업체는 이용하지 말라고 안내해요.

카드사가 체크카드를 정지한 사유와 해제 조건은 카드사 약관에 달려 있어 **공식 확인**(카드사 고객센터)이 필요해요.

5 5. 「개인회생진행중 대여금소송」: 소송이 들어왔다면

판사 설명 자료에 따르면 개시결정이 있으면 강제집행·가압류·가처분, 경매 등 절차가 중지되고, 채권자목록에 적힌 개인회생채권의 변제와 변제요구도 중지·금지돼요. 채권자가 채권자목록에 대해 이의를 하고 채무자가 받아들이지 않으면 개인회생채권조사확정재판을 거치는데, 이미 소송이 진행 중이었다면 그 소송이 조사확정의 소로 변경돼 진행될 수 있다고 안내돼요.

다만 채권자목록에 없는 채권자의 소송, 또는 개시결정 전 단계의 소송에 대응 방법은 자료에서 확인되지 않아 **공식 확인**이 필요해요(소장·송달문서가 오면 사건번호를 가지고 회생위원·대리인·법률구조공단에 문의).

6 6. 면책이 되지 않는 채무

채권자목록에 있어도 아래는 면제되지 않는다고 판사 설명에 나와요(비면책채권).

- 조세 등 청구권, 벌금·과태료
- 고의로 가한 불법행위 손해배상, 중대한 과실로 생명·신체를 침해한 손해배상
- 근로자의 임금·퇴직금·재해보상금, 임치금·신원보증금
- 양육자·부양의무자로서 부담할 비용

7 7. 흔한 실수

- 급여일 다음 날 입금하려다 다른 곳에 쓰고 변제금을 못 내요(회생위원은 급여일에 즉시 자동이체를 권해요).
- 소득 변동이 생겼는데도 법원에 알리지 않고 기다려요.
- 변제금 지체를 방치해 3개월 이상 쌓아요.
- 대출브로커·대부업체를 이용해요.

8 체크리스트

- 사건번호와 회생계좌를 정리해 두었다
- 변제금을 급여일에 자동이체로 설정했다
- 나의 사건검색으로 납부현황을 확인했다
- 1~2개월치 생활비 예비자금을 마련했다
- 소득이 줄면 변제계획변경을 바로 문의한다
- 법원 문서가 오면 회생위원·대리인에게 먼저 확인한다

9 용어 정리

- **회생위원**: 사건별로 선임되어 기록을 검토하고 변제 수행을 돕는 법원 측 위원이에요.
- **변제계획변경**: 인가 뒤 소득·재산이 달라졌을 때 변제 조건을 바꾸는 제도예요.
- **특별면책**: 변제를 마치지 못해도 요건을 모두 갖추면 면책하는 제도예요.
- **청산가치보장원칙**: 파산할 때 받을 배당 이상을 채권자에게 변제해야 한다는 원칙이에요.
- **폐지**: 변제 불이행 등으로 개인회생 절차가 끝나 원래 채무 상태로 돌아가는 것이에요.

10 자주 묻는 질문

Q. 「개인회생 중 권고사직」을 당하면 바로 폐지되나요?

A. 실직만으로 폐지되는 것은 아니에요. 변제금이 3개월 이상 지체되고 이행가능성이 없다고 판단될 때 폐지될 수 있으므로, 그 전에 변제계획변경(소득이 남을 때) 또는 특별면책(변제할 돈이 없을 때)을 확인하세요.

Q. 「개인회생 체크카드 정지」는 법원이 막는 건가요?

A. 법원 자료에서는 확인되지 않아요. 카드사 약관 기준일 수 있어 카드사에 **공식 확인**하세요.

Q. 「개인회생진행중 대여금소송」이 들어오면 어떻게 하나요?

A. 개시결정 뒤 채권자목록에 있는 채권은 변제요구와 강제집행이 중지돼요. 목록에 없는 채권이면 별도 대응이 필요해 회생위원·대리인에게 **공식 확인**하세요.

Q. 변제 기간이 3년 미만이 될 수도 있나요?

A. 서울회생법원은 65세 이상, 중증 장애인, 30세 미만 청년, 미성년 자녀 3명 이상 양육자, 한부모 등에 대해 3년 미만으로 할 수 있다고 설명해요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 서울회생법원 도산절차 소개 개인회생: https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/personal_r/index.jsp (https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/personal_r/index.jsp)
- 판사가 소개하는 개인회생제도: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=23 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=23)
- 회생위원이 소개하는 변제수행방법, 면책 폐지제도 안내: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25)
- 회생위원이 소개하는 변제계획변경 제도 특별면책 제도: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=24 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=24)
- 대한민국 법원 나의 사건검색: https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/suit/mysearch_list.jsp (https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/suit/mysearch_list.jsp)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X

Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.